

UGEL-Tocache

"Decenio de la Igualdad de Oportunidades para Mujeres y Hombres"
"Año del Bicentenario, de la consolidación de nuestra Independencia, y de la conmemoración de las heroicas batallas de Junín y Ayacucho"



Resolución Directoral N°.....000449

Tocache, 08 FEB 2024

Vistos: La Ley N° 30328, la Ley N° 31552, el Oficio Múltiple N° 00001-2023-MINEDU/VMGP-DIGEDD, el Informe N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, el Informe N° 0004-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS y el Memorando N° 0180-2024-GRSM/DRE-UGELT/D.

CONSIDERANDO:

Que, la Ley N° 30328, Ley que establece medidas en materia educativa y dicta otras disposiciones, en su artículo 2 establece que el profesor contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente, además de su remuneración mensual, percibe vacaciones truncas y bonificaciones por condiciones especiales de servicio docente de acuerdo a la ubicación de la institución educativa: ámbito rural y zona de frontera, de acuerdo a la característica de la institución educativa: Unidocente, multigrado o bilingüe, y asignación especial por prestar servicios en instituciones educativas en el Valle de los Ríos Apurímac, Ene y Mantaro (VRAEM);

Mediante el artículo 7 del Decreto Supremo N° 226-2015-EF, establece que, al finalizar su contrato, el profesor contratado tiene derecho a percibir vacaciones truncas. El monto que le corresponde percibir por dicho concepto se calcula en proporción de un quinto de la remuneración mensual, la asignación y las bonificaciones que percibe, por cada mes laborado, hasta la fecha de culminación de su contrato. La fracción igual o mayor a 15 (quince) días de contrato se computa como un mes de servicio efectivo. El otorgamiento de este concepto no genera ni otorga continuidad al vínculo laboral del profesor contratado, el cual culminará como máximo al final del periodo fiscal;

Que, con Decreto Supremo N° 296-2016-EF, se establecen montos, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las asignaciones y bonificaciones por condiciones especiales del servicio, los beneficios, la remuneración vacaciones y las vacaciones truncas a otorgarse a los Auxiliares de Educación nombrados y contratados;

Conforme lo dispone la Ley N° 31552, el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS a los docentes contratados, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de servicios trabajados y es proporcional a la jornada laboral según el cargo y el nivel o modalidad. Asimismo, establece que el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS a los auxiliares de educación contratados, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o de la totalidad de los meses y días de servicios trabajados;

Que, según Informe N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, de fecha 03 de enero del 2024, el Equipo de Gestión de las remuneraciones, asignaciones e incentivos, hace de conocimiento las precisiones para el cálculo y pago de las vacaciones truncas y Compensación por Tiempo de Servicios (CTS) correspondientes a los docentes y auxiliares de educación contratos periodo 2023;

Respecto a la Compensación por Tiempo de Servicio – CTS docentes contratados.

000449

a) Conforme lo dispone la Ley N° 31552, el otorgamiento de Compensación por Tiempo de Servicios -CTS, es a razón del 100% de la Remuneración Mensual percibida al momento de la culminación de su contrato, por año o fracción mayor a seis (6) meses de **servicios trabajados** y es proporcional a la jornada laboral según el cargo y el nivel o modalidad.

Tabla 01: Antes del 31.10.2023

REMUNERACIÓN MENSUAL DOCENTE CONTRATADOS		
Jornada Laboral	RM	CTS
30	2,850.00	2,850.00
40	3,800.00	3,800.00

FORMULA: RM X 100%

Tabla 02: A partir del 01.11.2023

REMUNERACIÓN MENSUAL DOCENTES CONTRATADOS		
Jornada Laboral	RM	CTS
30	3,100.50	3,100.50
40	4,134.00	4,134.00

FORMULA: RM X 100%



Que, a través del Oficio Múltiple N° 00002-2024-MINEDU/VMGP-DIGEDD, de fecha 03 de enero del 2024, emitido por el Director General de Desarrollo Docente, comunica que a través del Decreto Supremo N° 296-2016-EF, se establecieron los montos, criterios y condiciones de la remuneración mensual, las bonificaciones por condiciones especiales de servicio y las vacaciones trucas a otorgarse al profesorado contratado en el marco del Contrato de Servicio Docente y Auxiliares de Educación Contratados;

Que, mediante el Informe N° 0004-2024-GRSM-DRE-UGEL-T/ADM/GRRHH/NEXUS, de fecha 25 de enero del 2024, la Responsable de NEXUS, remite informe derivando el Listado Nominal N° 02- 2024 PAGO DEL 100% DE CTS DE DOCENTES Y AUXILIARES DE ED. CONTRATADOS EN EL PERIODO FISCAL 2023, FINANCIADO CON ASIGNACIÓN EN EL PIA 2024 DE LAS UE DEL SECTOR EDUCACIÓN, esta lista nominal se ejecutará conforme a las precisiones establecidas por la DITEN y el abono a la cuenta del beneficiario debe darse como máximo al 31.01.2024;



Que, con Memorando N° 0180-2024-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 08 de febrero del 2024, el Director de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, autoriza proyectar la Resolución de reconocimiento de cálculo de la Compensación de Tiempo de Servicios – CTS al personal docente y auxiliares de educación período 2023;

De conformidad con la Ley N° 28411, Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto, Ley 31953, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024, se establece que toda autorización de gasto debe contar con el financiamiento correspondiente.

SE RESUELVE:

ARTÍCULO 1.- RECONOCER EN VIAS DE REGULARIZACION LA COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIO -CTS, a los profesores contratados en el marco del Contrato del Servicio Docente al que se refiere la Ley N° 30328 y a los Auxiliares de Educación amparados bajo la Ley N° 30493, que laboraron en el período 2023, que se detalla en el Anexo que forma parte de la presente resolución.

ARTÍCULO 2.- AFÉCTESE a la cadena presupuestal correspondiente de acuerdo a la Ley 31953, Ley de presupuesto del sector público para el año fiscal 2024.

000449



ARTÍCULO 3.- LA EJECUCIÓN del presente acto administrativo está sujeto a la transferencia de las partidas presupuestales por parte del Ministerio de Economía y Finanzas para tal efecto.



JDSR/DUGEL
FFCHC/JA
SEGR/EA-I
SVTM/TA



Regístrese y Comuníquese,

Mg. Jorge Danny SANDOVAL RUIZ
DIRECTOR DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA
LOCAL DE TOCACHE